CONTRATO OCS Nº 0218/2023
CONTRATO SAP Nº 4400005592

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A.**, com sede em Av. Venezuela nº 03, sala 1801, parte 2, bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.081-311, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 31.799.537/0001-97, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 009/2023 - **BNDES**, autorizado em 10/07/2023, por intermédio da IP ATI/DESIS4 nº 01/2023, de 06/07/2023, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de suporte técnico e de manutenção evolutiva para a suíte de aplicativos BMC Remedy, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2023 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 21 de outubro de 2023 ou da data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato,

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio dos membros da Equipe Técnica do BNDES, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ $ 1.499.898,09 (um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e noventa e oito reais e nove centavos), conforme proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente para os serviços de suporte e por demanda para os serviços de manutenção evolutiva, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente

legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo

CONTRATADO, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 27/07/2023, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 74.994,90 (setenta e quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
A garantia contratual deverá cobrir:
I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;
II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;
III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;
IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;
VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto
Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo
Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de

retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do BNDES por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo BNDES;

XIV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

XV. cumprir as disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados, ficando ainda responsável, além de outras obrigações estipuladas no Contrato e nestas Especificações Técnicas;

XVI. responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

XVII. assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

XVIII. atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração, no que diz respeito às necessidades do **BNDES**;

XIX. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo **BNDES**;

XX. manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

XXI. garantir a autenticidade das licenças adquiridas sabendo que estará exposta a todas as sanções cíveis e criminais decorrentes dos atos de violação

de direitos autorais e pirataria de software.

XXII. indicar seus dados de endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do(s) Contrato(s).

XXIII. informar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação do **BNDES**, o número de telefone com tarifação reversa (tipo 0800) ou local do Rio de Janeiro (DDD 21) para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

XXIV. descartar, ao final da vigência do Contrato, de forma definitiva, ou seja, de forma a impedir a sua recuperação total ou parcial posteriormente, toda informação do **BNDES** gerada, mantida, recebida, manipulada ou produzida durante a execução do Contrato que a contratada esteja custodiando.

XXV. permitir acesso às informações do **BNDES** somente aos profissionais expressamente designados para a execução dos serviços contratados, não sendo permitido, portanto, o acesso de pessoas externas à empresa Contratada ou mesmo de profissionais da Contratada não designados para a prestação do serviço contratado ou que ainda não tenham assinado o devido Termo de Confidencialidade.

XXVI. cumprir e obedecer às diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação estabelecidas pelo BNDES.

XXVII. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**,

que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado “Controlador de Dados Pessoais” e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser

compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo

ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na

licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Fabio Dias Fagundez, que atualmente exerce a função de Gerente na ATI/DESIS4/GESAM, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem o estiver substituindo na função de gerente;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VII. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de

Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VIII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

IX. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do

BNDES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 009/2023- BNDES
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V- Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A.

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva para a suíte de aplicativos BMC Remedy, doravante denominada APLICATIVO.

2. SOLUÇÃO DO BNDES

2.1. O BNDES possui o seguinte quantitativo de licenças do APLICATIVO, as quais serão objeto dos serviços a serem contratados:

Licença	Quantitativo
BMC IT Service Management Suite	1
BMC Remedy Suite - User Add-On License	25
BMC Remedy Suite - Floating User Add-On License	17
BMC Remedy Service-Desk - User Add-On License	21
BMC Remedy Service-Desk - Floating User Add-On License	85
BMC Remedy Change Management - Floating User Add-On License	3
BMC Self-Service - User Add-On License 50-pk Lsn	77
BMC Discovery Solution	541

2.2. O APLICATIVO implantado na infraestrutura do BNDES é composto pelas ferramentas abaixo, atualmente nas seguintes versões:

Módulo/Produto	**Versão Atual**
BMC Remedy Action Request System / MidTier	20.02
BMC Atrium	20.02
BMC Atrium Integrator	20.02
BMC Service Level Management	20.02
BMC Remedy Change Management	20.02
BMC Remedy Asset Management	20.02
BMC Remedy Incident Management	20.02
BMC Remedy Knowledge Management	20.02
BMC Remedy Problem Management	20.02
BMC Service Request Management	20.02
BMC Discovery	22.2
Task Management System	20.02
Smart Reporting	20.02

Módulo/Produto	Versão Atual
Smart IT	20.02

2.2.1. O BNDES planeja atualizar o APLICATIVO para versões mais recentes, ao longo da execução contratual, em especial para a arquitetura em "containers" atualmente preconizada pela fabricante BMC.

2.3. O APLICATIVO implantado na infraestrutura do BNDES sofreu uma série de customizações desenvolvidas durante e após a sua implantação. Essas customizações estão listadas no Anexo I – Lista de Customizações.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

3.1. O serviço de suporte técnico compreenderá a prestação de suporte técnico, a correção ou disponibilização de correções de erros encontrados, e a disponibilização de atualizações de versão do APLICATIVO.

3.2. O serviço de suporte técnico contemplará o seguinte:

3.2.1. A distribuição dos conjuntos de correções de software, aprimoramentos funcionais (*patches* e *fixes*), novas versões e releases dos softwares e da documentação;

3.2.2. Suporte prestado de modo remoto por telefone através de um número de tarifação reversa (tipo 0800) ou local do Rio de Janeiro (DDD 21) disponibilizado pela Contratada e através da Internet para tratar incidentes e investigações de problemas relacionados aos respectivos softwares;

3.3. O serviço de suporte técnico deverá ser fornecido em dias úteis, entre 9h e 21h, exceto para os chamados de severidade crítica, cujo atendimento deverá ser prestado em regime 24x7.

3.4. O atendimento deverá ser prestado no idioma português do Brasil.

3.5. Os chamados de suporte, doravante denominados INCIDENTES, poderão se referir ao APLICATIVO em qualquer um dos ambientes do BNDES (produção, homologação ou desenvolvimento), bem como em um ambiente de contingência, como um CPD alternativo.

3.6. O conteúdo dos INCIDENTES poderá se referir a dúvidas na administração e uso, bem como o reporte de erros no APLICATIVO.

3.7. Os INCIDENTES podem se referir às funções nativas do APLICATIVO, às funções customizadas pela Contratada e às funções customizadas anteriormente ao início do contrato a ser celebrado.

3.7.1. A lista das customizações já implementadas para o BNDES está descrita no Anexo I – Lista de Customizações.

3.8. O fechamento de cada INCIDENTE só poderá ser efetuado pela Contratada após a anuência formal do responsável técnico do BNDES.

3.9. A Contratada poderá fornecer uma SOLUÇÃO DE CONTORNO para os INCIDENTES. O BNDES terá a prerrogativa de aceitar ou não a SOLUÇÃO DE CONTORNO proposta pela Contratada. Caso a SOLUÇÃO DE CONTORNO seja aceita pelo BNDES, o INCIDENTE poderá ser fechado pela Contratada, e esta deverá abrir um registro de PROBLEMA para continuar o tratamento do erro. O

PROBLEMA só poderá ser fechado quando uma SOLUÇÃO DEFINITIVA for fornecida pela Contratada e for aceita pelo BNDES.

3.9.1. O fornecimento de uma SOLUÇÃO DE CONTORNO pela Contratada não a exime de buscar e fornecer ao BNDES a SOLUÇÃO DEFINITIVA para o PROBLEMA.

3.10. Ao final da abertura de cada INCIDENTE ou PROBLEMA, a Contratada deverá emitir um registro do chamado técnico contendo, no mínimo:

a) número do INCIDENTE ou PROBLEMA;

b) data e hora de abertura;

c) severidade; e

d) previsão de conclusão do atendimento.

3.11. Ao fechamento de cada INCIDENTE ou PROBLEMA, a Contratada deverá emitir ao BNDES laudo técnico, contendo, no mínimo:

a) número do INCIDENTE ou PROBLEMA;

b) data e hora de abertura;

c) data e hora do início e do término do atendimento;

d) severidade;

e) identificação da causa; e

f) solução aplicada.

3.12. O BNDES poderá solicitar a abertura de um número ilimitado de INCIDENTES ou PROBLEMAS durante a vigência do Contrato.

3.13. A Contratada deverá fornecer ao BNDES, ao término de cada mês de prestação do serviço de Suporte Técnico, um relatório dos INCIDENTES em atendimento no mês de apuração, contendo:

- Número do INCIDENTE;
- Assunto;
- Severidade;
- Status;
- Data/hora de abertura;
- Data/hora de resolução;
- Tempo de atendimento total;
- Tempo de atendimento pendente;
- Tempo de atendimento ajustado.

3.13.1. O indicador “Tempo de atendimento total” deverá ser calculado como o tempo decorrido entre a data de abertura e a data de resolução do chamado, considerando apenas o horário compreendido entre 9h e 21h, em dias úteis, exceto para os chamados de severidade crítica, para os quais deverão ser considerados todos os horários, em dias úteis e não-úteis.

3.13.2. O indicador “Tempo de atendimento pendente” deverá ser calculado como a soma dos tempos em que o chamado ficou no status “Pendente”,

aguardando ação do BNDES, considerando apenas o horário compreendido entre 9h e 21h, em dias úteis, exceto para os chamados de severidade crítica, para os quais deverão ser considerados todos os horários, em dias úteis e não-úteis.

3.13.3. O indicador "Tempo de atendimento ajustado" deverá ser calculado pela subtração do "Tempo de atendimento total" pelo "Tempo de atendimento pendente".

3.13.4. Para fins de apuração dos níveis de serviço praticados, deverá ser considerado como tempo "útil", o horário compreendido entre 9h e 21h, excluindo-se os finais de semana e feriados praticados na cidade do Rio de Janeiro, exceto para os chamados de severidade crítica, quando deverão ser considerados todos os horários, em dias úteis e não-úteis.

3.14. A Contratada deverá fornecer ao BNDES, ao término de cada mês de prestação do serviço de Suporte Técnico, um relatório dos PROBLEMAS em atendimento no mês de apuração, contendo:

- Número do PROBLEMA;
- Assunto;
- Status;
- Atividades executadas no período para o tratamento do chamado;
- Data/hora de abertura;
- Data/hora de resolução;

3.15. O recebimento dos relatórios de INCIDENTES e PROBLEMAS serão requisitos para o ateste do pagamento mensal do serviço de suporte técnico.

3.16. As atividades relacionadas ao suporte técnico deverão ser realizadas em regime 12x5 (doze horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira), no período de 9h às 21h, exceto para os chamados de severidade crítica, cujo atendimento deverá ser prestado em regime 24x7 em dias úteis e não-úteis.

3.17. A Contratada deverá elaborar e disponibilizar correções para eventuais erros (bugs) encontrados no APLICATIVO, mesmo que tais erros ocorram apenas no ambiente do BNDES.

3.18. A Contratada ficará obrigada a fornecer todas e quaisquer correções de software pertinentes ao APLICATIVO, assim que tornadas disponíveis ao mercado pelo Fabricante.

3.19. As atividades relacionadas ao suporte técnico, quando realizadas pela Contratada nas dependências do BNDES no município do Rio de Janeiro, deverão ocorrer preferencialmente entre 10h e 18h.

3.20. Durante a vigência do Contrato, a Contratada ficará obrigada a fornecer todas e quaisquer ATUALIZAÇÕES DE *SOFTWARE* pertinentes ao APLICATIVO, assim que tornadas disponíveis ao mercado pelo fornecedor, englobando, inclusive, versões não sucessivas, caso a disponibilização de tais versões ocorra durante o período de vigência do mesmo.

3.20.1. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão do software, com intuito de corrigir bugs ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante. A Contratada não poderá se negar a prestar o serviço de suporte técnico, caso o BNDES opte por manter a versão do software

instalada em seu ambiente, desde que esta ainda esteja em regime de "*Full Support*" pela fabricante BMC Software.

3.21. O serviço de suporte técnico deverá ser executado pela Contratada durante toda a vigência do Contrato.

3.22. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da Contratada responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a Contratada para assuntos relativos ao serviço de suporte técnico. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

3.23. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto nas dependências do BNDES no Rio de Janeiro, ou de forma remota, a critério do BNDES, com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

3.24. Será permitido o acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução do serviço de suporte técnico, a critério do BNDES, condicionado ao uso de ferramentas homologadas pelo BNDES e de controles por este estabelecidos.

3.25. Toda prestação de serviço de suporte técnico deve obrigatoriamente ser acompanhada por um profissional designado pelo BNDES.

3.26. Na hipótese de descumprimento dos tempos de atendimento definidos no item 5, a Contratada estará sujeita aos ajustes de pagamento descritos no item 7.

3.27. O recebimento dos serviços de suporte técnico será realizado, mensalmente, através do ateste da fatura mensal dos serviços pelo Gestor do Contrato.

4. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

4.1. A Contratada deverá, conforme necessidades detectadas pelo BNDES, prestar serviços de manutenção evolutiva, consistente de implementação e apoio técnico no APLICATIVO.

4.2. Para a prestação do serviço de Manutenção Evolutiva, o BNDES realizará a priorização dos requerimentos e os enviará à Contratada. O referido serviço a ser prestado pela Contratada compreenderá:

4.2.1. Desenvolvimento de novas funcionalidades ou alterações em funcionalidades já implementadas no APLICATIVO, em função de novos requisitos funcionais para os processos demandados pelo BNDES.

4.2.2. Desenvolvimento e implantação de integrações entre o APLICATIVO e outros sistemas computacionais existentes no BNDES.

4.2.3. Implantação de novas versões do APLICATIVO, por meio de projetos de migração e/ou atualização, de acordo com os requisitos do BNDES.

4.2.4. Apoio técnico presencial ou remoto nos módulos componentes do APLICATIVO.

4.3. A prestação do serviço de Manutenção Evolutiva deverá ocorrer por meio de banco de horas. O banco de horas será limitado a, no máximo, 1.827 (mil, oitocentos e vinte e sete) homens-horas de prestação de serviço.

4.3.1. Em caso de prorrogação contratual, o banco de horas poderá ser renovado de forma proporcional aos meses da prorrogação.

4.4. A estimativa de horas definida no item 4.3 não representa qualquer obrigação de uso, parcial ou total, por parte do BNDES, ao longo do prazo de vigência do Contrato a ser celebrado. Assim sendo, não haverá pagamento por eventual quantidade de horas não utilizadas pelo BNDES até o término da vigência do Contrato a ser celebrado.

4.5. O serviço de Manutenção Evolutiva poderá ser prestado de forma remota ou nas dependências do BNDES, a critério do BNDES.

4.5.1. O BNDES não fornecerá microcomputadores aos técnicos da Contratada.

4.5.2. O serviço, quando prestado dentro das dependências do BNDES, deverá ocorrer predominantemente em dias úteis, no horário compreendido entre 10h e 18h.

4.6. Para todo e qualquer encaminhamento de demanda relacionada à manutenção evolutiva, o BNDES adotará o uso de ordens de serviço (OS).

4.6.1. Os serviços serão solicitados pelo BNDES, por escrito, através de uma OS. Esse documento detalhará a solicitação de manutenção evolutiva, bem como procedimentos de acompanhamento e de recebimento dos serviços de Manutenção Evolutiva.

4.6.2. Após o recebimento da solicitação através da OS, a Contratada deverá complementar a OS, incluindo, pelo menos, a descrição dos recursos envolvidos, o escopo dos serviços, o quantitativo de horas necessárias e o correspondente cronograma de execução. A OS complementada deverá ser entregue ao BNDES, em até cinco dias úteis.

4.6.2.1. O quantitativo de horas estimado pela Contratada não poderá conter horas de profissionais administrativos ou gerenciais, se limitando apenas às horas relativas aos perfis técnicos. Eventuais custos administrativos ou gerenciais devem compor o valor do homem-hora proposto pela Licitante.

4.6.3. O BNDES avaliará a OS complementada pela Contratada e, uma vez aprovada a mesma pelo BNDES, a equipe técnica da Contratada deve iniciar a sua execução na data prevista no cronograma de execução contido na OS.

4.7. As atividades de manutenção evolutiva devem estar subordinadas a solicitações de abertura de ordem de serviço e relatórios de fechamento destes tipos de serviço, considerando sempre uma solicitação prévia formal do BNDES e posterior recebimento das atividades realizadas. Tais procedimentos serão acordados no início da utilização do serviço.

4.7.1. O eventual consumo de homens-horas em quantidade superior à quantidade aprovada pelo BNDES ficará sob inteira responsabilidade da Contratada, não gerando ônus algum para o BNDES.

4.7.2. O BNDES pagará, no máximo, pela quantidade de homens-horas orçadas na OS. Caso seja utilizada uma quantidade de homens-horas menor do que a aprovada, o BNDES pagará somente pela quantidade de homens-horas efetivamente trabalhadas.

4.8. As implementações deverão ser totalmente testadas pela Contratada antes de serem entregues para a homologação do BNDES.

4.8.1. A Contratada deverá realizar todos os testes necessários para o correto funcionamento das implementações, incluindo testes integrados e testes de regressão.

4.8.2. A Contratada deverá fornecer ao BNDES os ROTEIROS DE TESTES.

4.8.3. A Contratada deverá fornecer ao BNDES as EVIDÊNCIAS DOS TESTES.

4.9. Os serviços de Manutenção Evolutiva poderão envolver módulos alterados por customizações realizadas pelas contratadas anteriores, no âmbito dos Contratos OCS nº 315/2009, OCS nº 166/2014, OCS nº 407/2018 e OCS nº 223/2021.

4.9.1. A lista das customizações feitas para o BNDES está descrita no Anexo I – Lista de Customizações.

4.10. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo recebimento e pelo acompanhamento das solicitações de manutenção evolutiva do BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da Contratada responsáveis pela execução do serviço. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a Contratada para assuntos relativos ao serviço de Manutenção Evolutiva. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

4.11. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e hospedagem de profissionais da Contratada, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.

5. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

5.1. Durante a execução do serviço de suporte técnico, a Contratada deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos na tabela a seguir:

Severidade	Descrição	Prazo máximo de solução
Crítica	O uso em produção do APLICATIVO é paralisado ou fica severamente impactado, ou seja, a situação constitui uma emergência. Os INCIDENTES com severidade crítica incluem, por exemplo, a ocorrência de erros nas funcionalidades do APLICATIVO, de modo a tornar a sua operação indisponível, com consequente interrupção dos processos.	4 horas corridas
Alta	Erro ou adversidade severa que causa uma grave perda do potencial operacional do APLICATIVO ou paralisa uma funcionalidade crítica totalmente em sua operação. Nestes casos, a operação do APLICATIVO pode continuar de modo restrito.	8 horas úteis
Média	O INCIDENTE correspondente ao nível de severidade média é, tipicamente, um erro detectado em uma funcionalidade de algum módulo do APLICATIVO. Tal problema causa dificuldade para efetuar o trabalho normal dos usuários do APLICATIVO, embora existam alternativas disponíveis para efetuar o trabalho.	24 horas úteis

Severidade	Descrição	Prazo máximo de solução
Baixa	O INCIDENTE não causa perda de funcionalidades do APLICATIVO, não impactando, portanto, em sua operação. Os chamados podem tratar de requisição de informações, melhorias ou esclarecimentos relativos à documentação do APLICATIVO.	48 horas úteis

5.2. níveis mínimos de serviço serão apurados pelo BNDES mensalmente durante o prazo de vigência do Contrato.

5.3. A classificação de severidade dos chamados será realizada pelo BNDES.

5.4. Os tempos de solução correspondem ao tempo decorrido entre a abertura e o fechamento do chamado para a solução do problema.

5.4.1. Deverá ser considerado como tempo "útil", o horário compreendido entre 9h e 21h, excluindo-se os finais de semana e feriados praticados na cidade do Rio de Janeiro.

5.5. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o BNDES com antecedência mínima de 24 horas, bem como os períodos abonados pelo BNDES, em razão da ocorrência de interrupções ou degradações no funcionamento dos equipamentos oriundas de manutenções realizadas pelo BNDES em seu ambiente computacional.

5.6. Na hipótese de descumprimento dos prazos de solução, definidos na tabela acima, a Contratada estará sujeita aos ajustes de pagamento descritos no item 7.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. As faturas serão analisadas pelo Gestor do respectivo Contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à Contratada, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES.

6.2. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à Contratada emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

6.3. Nos valores apresentados pela Contratada estarão contemplados todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, além de quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato, não sendo aceita a cobrança por despesas não contempladas na respectiva proposta de preços.

6.4. O pagamento referente ao serviço de suporte técnico será efetuado em parcelas mensais, no mês subsequente à prestação do serviço.

6.4.1. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo os valores do primeiro e último meses de prestação do

serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço naqueles meses.

6.4.2. A entrega dos relatórios de INCIDENTES e de PROBLEMAS é condição necessária para o pagamento do serviço de Suporte Técnico do respectivo mês.

6.5. O pagamento referente ao serviço de manutenção evolutiva será efetuado somente quando houver utilização desse serviço, cujo quantitativo de horas deverá ter sido previamente aprovado pelo BNDES, através da respectiva OS. O pagamento acontecerá mensalmente, considerando-se todas as OS concluídas em cada mês, desde que seja dado o ateste na nota fiscal pelo Gestor do Contrato. Caso seja utilizada uma quantidade de horas menor do que a aprovada pelo BNDES na OS, o BNDES pagará somente pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

6.5.1. O volume de horas utilizadas pela Contratada para a prestação de serviço de Manutenção Evolutiva deverá ter sido previamente aprovado pelo BNDES.

6.5.2. Caso, durante a execução, a Contratada identifique haver a necessidade de utilização de número de horas superior ao inicialmente previsto na OS, deverá solicitar formal e justificadamente a autorização prévia do BNDES para execução das horas excedentes, sem a qual não poderão as mesmas serem cobradas.

6.5.3. O valor a ser pago pelo BNDES à Contratada para cada prestação de serviços de Manutenção Evolutiva será o preço unitário do homem-hora de prestação deste serviço multiplicado pelo número de homens-horas aprovado pelo BNDES para sua execução, ajustado pelos valores decorrentes de descontos eventualmente aplicados.

6.6. O BNDES poderá deduzir da fatura mensal os valores correspondentes aos descontos e pagamentos de penalidades eventualmente devidos pela Contratada, nos termos, respectivamente, dos itens 5 e 8 deste Anexo.

7. AJUSTES DE PAGAMENTO

Descontos Relativos ao Serviço de Suporte Técnico

7.1. A inobservância pela Contratada dos prazos de atendimento relativos aos Níveis Mínimos de Serviço relativos ao serviço de suporte técnico (Severidades Crítica e Alta), indicados na tabela descrita no item 5.1, ensejará a aplicação de desconto, no valor de 4% (quatro por cento) do valor mensal do serviço de Suporte Técnico, por INCIDENTE.

7.1.1. Caso um destes Níveis Mínimos de Serviço não seja cumprido pela Contratada e seja aplicado desconto pelo BNDES, a cada período de 4 (quatro) horas corridas ou 8 (oito) horas úteis de atraso na solução de cada INCIDENTE, respectivamente, para as Severidades Crítica e Alta, ensejará a aplicação de desconto complementar de 1,5% (um e meio por cento) do valor mensal do serviço de Suporte Técnico.

7.2. A inobservância pela Contratada dos prazos de atendimento relativos aos Níveis Mínimos de Serviço relativos ao serviço de suporte técnico e atualizações (Severidades Média e Baixa), indicados na tabela descrita no item 5.1, ensejará a

aplicação de desconto, no valor de 2% (dois por cento) do valor mensal do serviço de Suporte Técnico, por INCIDENTE.

7.2.1. Caso um destes Níveis Mínimos de Serviço não seja cumprido pela Contratada e seja aplicado desconto pelo BNDES, a cada período de 24 (vinte e quatro) ou 48 (quarenta e oito) horas úteis de atraso na solução de cada INCIDENTE, respectivamente para as Severidades Média e Baixa, ensejará a aplicação de desconto complementar de 1% (um por cento) do valor mensal do serviço de Suporte Técnico.

7.3. Os descontos especificados nos itens 7.1 e 7.2 serão efetuados diretamente no pagamento do serviço de Suporte Técnico do mês correspondente.

7.3.1. Os descontos poderão ser aplicados para chamados ainda em atendimento pela Contratada, caso o Nível Mínimo de Serviço deste já tenha sido violado no período de apuração.

7.4. O somatório dos descontos aplicados à Contratada em um mês não poderá exceder 30% (trinta por cento) do valor mensal do serviço de Suporte Técnico. Na hipótese em que a soma dos ajustes de pagamento exceda este limite, além da aplicação de tais ajustes, a Contratada poderá incorrer nas penalidades previstas no item 8.

Descontos Relativos ao Serviço de Manutenção Evolutiva

7.5. A entrega de artefato ou execução de serviço fora do prazo definido no cronograma aprovado da OS, ensejará a aplicação de desconto, no valor de 1% (um por cento) do valor da OS correspondente, por dia útil entre a data do cronograma e a data da efetiva entrega ou execução do artefato ou serviço.

7.6. A entrega de artefato ou execução de serviço defeituoso ou incompatível com as especificações contidas na OS, cujas correções não sejam efetuadas pela Contratada no prazo definido pelo BNDES no momento da comunicação da não-conformidade, ensejará a aplicação de desconto, no valor de 1% (um por cento) do valor da OS correspondente, por dia útil entre a data da comunicação da não-conformidade pelo BNDES e a data da efetiva entrega ou execução do artefato ou serviço corrigido.

7.7. A reincidência no atraso na entrega de artefato ou na execução de serviço defeituoso ou incompatível com as especificações contidas na OS ensejará a aplicação de desconto no pagamento, no valor de 10% (dez por cento) do valor da OS correspondente, para cada reincidência.

7.8. Os descontos especificados nos itens 7.5, 7.6 e 7.7 serão efetuados diretamente no pagamento da OS correspondente.

7.9. O somatório dos descontos aplicados à Contratada para determinada OS não poderá exceder 30% (trinta por cento) do valor da OS correspondente. Na hipótese em que a soma dos ajustes de pagamento exceda este limite, além da aplicação de tais ajustes, a Contratada poderá incorrer nas penalidades previstas no item 8.

8. PENALIDADES

8.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis

contados da notificação do BNDES, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 83 da Lei 13.303/2016:

8.1.1. Advertência;

8.1.2. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato.

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado de acordo com a gravidade da infração.

8.2. As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas pelo BNDES de forma isolada ou cumulativa.

8.3. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

8.4. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. A vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses, contados a partir de 21 de outubro de 2023 ou da data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último.

10. GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O gestor do Contrato, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, será o Sr. Fabio Dias Fagundez, que atualmente exerce a função de Gerente na ATI/DESIS4/GESAM, e seu substituto será o empregado designado para função em sua eventual ausência.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;

11.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES;

11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

11.4. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao BNDES, decorrentes de sua culpa ou dolo, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

11.5. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação de sua regularidade;

11.6. Providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao BNDES, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a CONTRATADA, quando optante do SIMPLES:

11.6.1. Extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

11.6.2. Enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

11.7. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato e sua equipe;

11.8. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo BNDES para a adequada execução do Contrato;

11.9. Designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o BNDES, para participar de eventuais reuniões presenciais no escritório do BNDES no Rio de Janeiro e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

11.10. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

11.11. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, o qual deverá ser consultado por intermédio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br ou requisitado ao Gestor do Contrato, assegurando-se de que seus representantes legais e que todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios nele constantes;

11.12. Garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a CONTRATADA ser instada a intervir no processo;

11.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do BNDES por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo BNDES;

11.14. Devolver recursos disponibilizados pelo BNDES, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do CONTRATO.

11.15. Cumprir as disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados, ficando ainda responsável, além de outras obrigações estipuladas no Contrato e nestas Especificações Técnicas;

11.16. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

11.17. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

11.18. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração, no que diz respeito às necessidades do BNDES;

11.19. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES;

11.20. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

11.21. Garantir a autenticidade das licenças adquiridas sabendo que estará exposta a todas as sanções cíveis e criminais decorrentes dos atos de violação de direitos autorais e pirataria de software.

11.22. Indicar seus dados de endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do(s) Contrato(s).

11.23. Informar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação do BNDES, o número de telefone com tarifação reversa (tipo 0800) ou local do Rio de Janeiro (DDD 21) para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

11.24. A Contratada obriga-se, ao final da vigência do Contrato, a descartar de forma definitiva, ou seja, de forma a impedir a sua recuperação total ou parcial posteriormente, toda informação do BNDES gerada, mantida, recebida, manipulada ou produzida durante a execução do Contrato que a contratada esteja custodiando.

11.25. O acesso às informações do BNDES às quais a Contratada venha a ter contato deve ser permitido somente aos profissionais expressamente designados para a execução dos serviços contratados, não sendo permitido, portanto, o acesso de pessoas externas à empresa Contratada ou mesmo de profissionais da Contratada não designados para a prestação do serviço contratado ou que ainda não tenham assinado o devido Termo de Confidencialidade.

11.26. Toda informação produzida, acessada ou manipulada no âmbito da prestação do serviço contratado é de propriedade do BNDES, e deve ser considerada e tratada como sigilosa a menos que haja manifestação contrária e expressa do BNDES.

11.27. Durante a prestação de serviços nas dependências do BNDES, os acessos à Internet eventualmente necessários pelos profissionais da Contratada, desde que devidamente justificados e autorizados pelo BNDES, serão realizados exclusivamente por meio da infraestrutura de TI do BNDES, estando sujeitos às políticas de acesso implementadas no BNDES e limitados ao estritamente necessário para o desempenho das atividades previstas no Contrato.

11.28. Cumprir e obedecer às diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação estabelecidas pelo BNDES.

11.29. Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

12. PROPOSTA DE PREÇOS

12.1. Os preços deverão ser preenchidos conforme o respectivo modelo da planilha constante no Edital, respeitando os preços máximos unitários de cada linha da planilha, cabendo à equipe do BNDES responsável pela análise das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela proponente.

12.2. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado. Deverão estar contidos ainda todos os custos marginais referentes aos profissionais designados para a prestação dos serviços, tais como deslocamentos, hospedagens etc.

12.3. A Proposta de Preço deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

12.4. A Proposta de Preço deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

12.5. A Licitante deverá informar, em sua Proposta de Preço, no campo "Estabelecimentos vinculados à execução contratual (matriz/filial)", o(s) estabelecimento(s) responsável(is) pela execução contratual.

12.5.1. Caso pretenda executar o objeto licitado de forma fracionada por mais de um estabelecimento, matriz e/ou filial(is), a Licitante deverá comprovar a sua habilitação bem como a dos estabelecimentos vinculados à execução contratual.

13. DOCUMENTOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

13.1. O Licitante deverá detalhar sua proposta de preços por meio do preenchimento da Planilha de Preços contida no Edital. Nesta planilha, a Contratada deverá apresentar:

a) Para o serviço de suporte técnico e atualizações, o preço mensal, unitário, por tipo de licença.

b) Para o serviço de manutenção evolutiva, o preço unitário por homem-hora de prestação de serviço.

13.2. Caso o Licitante não seja o próprio fabricante do APLICATIVO, deverá ser apresentada declaração do próprio Licitante de que está autorizado a prestar os serviços de suporte técnico de acordo com especificações do Edital. O BNDES, se entender conveniente, poderá efetuar diligências, com o objetivo de comprovar a autenticidade das informações.

13.3. Caso o Licitante não seja o próprio fabricante, deverá ser apresentada declaração do próprio Licitante de que está autorizado a realizar customizações no APLICATIVO. O BNDES, se entender conveniente, poderá efetuar diligências, com o objetivo de comprovar a autenticidade das informações.

14. REAJUSTE

14.1. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES.

14.2. O Contrato poderá ser reajustado anualmente, no que tange ao preço dos serviços a serem prestados, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos.

14.3. O reajuste do preço decorrerá da aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

15. VALOR ESTIMADO

15.1. O valor estimado global é de até R$ 1.675.863,99 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos)

15.2. O valor global estimado constitui o máximo aceitável pelo BNDES, sendo respeitados os valores máximos estimados por item, conforme tabela a seguir:

Descrição	Quantidade	Valor estimado	Valor estimado total mensal
BMC IT Service Managament Suite	1	R$ 494,21	R$ 494,21
BMC Remedy Suite - User Add-On License	25	R$ 243,19	R$ 6.079,75
BMC Remedy Suite - Floating User Add-On License	17	R$ 376,87	R$ 6.406,79
BMC Remedy Service-Desk - User Add-On License	21	R$ 127,45	R$ 2.676,45
BMC Remedy Service-Desk - Floating User Add-On License	85	R$ 212,33	R$ 18.048,05
BMC Remedy Change Managament - Floating User Add-On License	3	R$ 713,30	R$ 2.139,90
BMC Self-Service - User Add-On License 50-pk Lsn	77	R$ 19,26	R$ 1.483,02
BMC Discovery Solution	541	R$ 40,22	R$ 21.759,02
TOTAL MENSAL			**R$ 59.087,19**
TOTAL PARA 24 MESES			**R$ 1.418.092,56**
Descrição	**Quantidade**	**Valor estimado**	**Valor estimado total**
Homem-hora do serviço de manutenção evolutiva	1.827	141,09	**R$ 257.771,43**
TOTAL GERAL			**R$ 1.675.863,99**

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

16.1. A Contratada prestará garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no §1º do artigo 70, da Lei nº 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da convocação do BNDES, prorrogável a critério do BNDES, sob pena de aplicação de penalidade nos termos do Contrato.

17. POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS DO BNDES

17.1. Em vista do disposto no artigo 71 da Resolução CA nº 01/2021 (Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Integrantes do Sistema BNDES), cabe observar que, em razão da própria natureza do objeto a ser contratado, não foram inseridos critérios de sustentabilidade ambiental. Tendo em vista que propõe-se a contratação, em síntese, de serviço de TI, não foram constatados impactos

ambientais passíveis de mitigação através da inserção de critérios de sustentabilidade nas definições técnicas do objeto.

ANEXO I.II – LISTA DE CUSTOMIZAÇÕES

Código	Módulo	Descrição
FUN001	Fundação	INTEGRAR A BASE PESSOAS COM O CADASTRO DE PESSOAS DA APLICAÇÃO
FUN002	Fundação	IMPOSSIBILITAR O USUÁRIO, FUNCIONÁRIO DO BNDES, ALTERAR A SUA SENHA NO SISTEMA ARS/ITSM
FUN003	Fundação	CRIAR O MECANISMO DE AUDITORIA DE PRIVILÉGIOS
FUN004	Fundação	CRIAR O MECANISMO QUE BLOQUEIA O LOGIN DE ACESSO
FUN005	Fundação	SOMENTE PERMITIR A ALTERAÇÃO DO CAMPO “VIP” POR ADMINISTRADORES DO SISTEMA
FUN006	Fundação	DESABILITAR GERENCIAMENTO DE SENHA AO CRIAR USUÁRIO
FUN007	Fundação	ALTERAR INTEGRAÇÃO COM O CADPES IDIOMA PT_BR
FUN008	Fundação	ALTERAR INTEGRAÇÃO COM O CADPES USUÁRIOS VIPS
FUN009	Fundação	REMOÇÃO DOS ANEXOS ENVIADOS PELO REMEDY
FUN010	Fundação	DESENVOLVER WEB-SERVICES
FUN011	Fundação	MENSAGEM DE AVISO AO ABRIR RELATÓRIOS
FUN012	Fundação	AGENDAMENTO DE ALTERAÇÃO DE LIMITE DE REGISTROS EM PESQUISAS
INC001	Incidentes	NOTIFICAR O CLIENTE AO CRIAR UM LOG DE ATIVIDADE NA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
INC002	Incidentes	INCLUIR INFORMAÇÕES NA TELA DE DETALHES DO USUÁRIO NO INCIDENTE
INC003	Incidentes	ALTERAR AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA IMPRESSÃO DO INCIDENTE
INC004	Incidentes	BLOQUEAR AUTOMATICAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES DE TRABALHO CRIADAS NO INCIDENTE
INC006	Incidentes	OBRIGAR O PREENCHIMENTO DO MOTIVO DO CANCELAMENTO NO INCIDENTE
INC007	Incidentes	EXIBIR A COLUNA “VIP” NA CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE INCIDENTES
INC008	Incidentes	NOTIFICAR GRUPO DESIGNADO DO INCIDENTE AO CRIAR UM LOG DE ATIVIDADE NA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
PRB001	Problemas	HABILITAR O CAMPO CAUSA RAIZ NO FORMULÁRIO DE ERRO CONHECIDO
PRB002	Problemas	BLOQUEAR A ALTERAÇÃO DO STATUS DO PROBLEMAS DE “CONCLUÍDO” PARA “FECHADO”
PRB003	Problemas	CRIAR UM NOVO TIPO DE RELACIONAMENTO “CAUSADO POR”
PRB004	Problemas	NOTIFICAR O DESIGNADO DO INCIDENTE NA SOLUÇÃO DE CONTORNO DO PROBLEMA
MUD001	Mudanças	INCLUIR O CAMPO TIPO DE MUDANÇA NA VISÃO DE BEST PRACTICES

MUD002	Mudanças	OBRIGAR O PREENCHIMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO DA MUDANÇA
MUD004	Mudanças	CRIAR O TIPO DE RELACIONAMENTO “CORRIGIDO POR” ENTRE PROBLEMAS E MUDANÇAS
MUD005	Mudanças	OBRIGAR O PREENCHIMENTO DO MOTIVO DO CANCELAMENTO NA MUDANÇA
MUD008	Mudanças	ALTERAÇÃO DE CAMPO DESTINO DO MOTIVO DE REJEIÇÃO DA MUDANÇA
MUD009	Mudanças	ALTERAÇÃO DE OPÇÕES DO CAMPO “TIPO DE MUDANÇA”
MUD010	Mudanças	AO DESIGNAR UMA TAREFA, NOTIFICAR O DESIGNADO POR DEFAULT
MUD011	Mudanças	MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO AO SALVAR MUDANÇA
MUD012	Mudanças	NOTIFICAR SOLICITANTE DE TAREFAS
MUD015	Mudanças	DESABILITAR MODIFICAÇÕES NAS MUDANÇAS E TAREFAS
MUD016	Mudanças	ALTERAR CAMPO "TIPO DA MUDANÇA"
SRM003	SRM	ALTERAR PESQUISA DE OPINIÃO E REABERTURA DE REQUISIÇÕES
CUST 001	Incidentes	Exibir campo ID de Login na tela de detalhes do usuário
CUST 002	Fundação	Criar ordenamento nos campos dos formulários de categoria operacional e de produto
CUST 010	Incidentes	Tornar a categorização obrigatória
CUST 011	Mudanças	Impedir algumas opções do campo "Classe da Mudança"
CUST 012	Mudanças	Não permitir que uma mudança seja fechada com motivo de status vazio
CUST 013	Mudanças	Ao fechar uma mudança, alterar o motivo de status padrão para [vazio]
CUST 017	Mudanças	Desbloqueio da mudança pelos Gestores
CUST 019	Incidentes	Alterar o link "Visão Geral do Processo" para Incidentes
CUST 100	SRM	Liberar acesso ao form SRS:RequestDetails
CUST 101	Fundação	Criar form “Incidentes Não Designados”
CUST 103	Fundação	Relatório de uso de licenças
CUST 104	Fundação	Criar form “Requisições Enviadas”
CUST 105	Mudanças	Permitir exclusão de relacionamento de mudanças fechadas
CUST 106	Fundação	Criar form acompanhamento uso de licenças do SD
CUST 107	Mudanças	Serviço de Troca de Licenças Change
CUST 108	Mudanças	Fechamento Automático de Mudanças
CUST 111	Ordem de Trabalho	Web Service SAP AMS

CUST 112	Incidentes	[Smart IT] Incluir campo Data Alvo no incidente
CUST 116	SRM	Exibir Instruções por padrão no Catálogo de Serviços

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

DocuSign Envelope ID: DB31DF50-453D-4E3F-B838-9CB8A1E277F6

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 – BNDES

LICITANTE: Lotus ICT Empreendimentos SA **CNPJ:** 31.799.537/0001-97
ENDEREÇO: Av. Venezuela nº 03, sala 1801, parte 2
Saúde – Rio de Janeiro – RJ
20.081-311
TELEFONE: (21) 3495-7073 **E-MAIL:** sales@lotusict.com

REPRESENTANTE LEGAL: Enrico Carvalho
NACIONALIDADE: [redacted] **ESTADO CIVIL:** [redacted]
RG: [redacted] **CPF:** [redacted]

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃO SOCIAL:_____ **CNPJ:**_____
ENDEREÇO:_____
RAZÃO SOCIAL:_____ **CNPJ:**_____
ENDEREÇO:_____

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: contratação de serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva para a suíte de aplicativos BMC Remedy, doravante denominada APLICATIVO.

IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social:	Lotus ICT Empreendimentos SA
CNPJ:	31.799.537/0001-97
Inscrição Estadual:	11.275.060
Inscrição Municipal:	1.138.559-1
Endereço	Av. Venezuela nº 03, sala 1801, parte 2 Saúde – Rio de Janeiro – RJ 20.081-311
Telefone	(21) 3495-7073
E-mail Responsável [redacted]	sales@lotusict.com

DS

DocuSign Envelope ID: DB31DF50-453D-4E3F-B838-9CB8A1E277F6

PLANILHA DE PREÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Estimado	Valor Estimado Total Mensal
BMC IT Service Management Suite	1	R$ 494,00	R$ 494,00
BMC Remedy Suite - User Add-On License	25	R$ 229,96	R$ 5.749,00
BMC Remedy Suite - Floating User Add-On License	17	R$ 356,36	R$ 6.058,12
BMC Remedy Service Desk - User Add-On License	21	R$ 120,51	R$ 2.530,71
BMC Remedy Service Desk - Floating User Add-On License	85	R$ 200,78	R$ 17.066,30
BMC Remedy Change Management - Floating User Add-On License	3	R$ 674,49	R$ 2.023,47
BMC Self Service - User Add-On License 50-pk Lsn	77	R$ 18,21	R$ 1.402,17
BMC Discovery Solution	541	R$ 38,03	R$ 20.574,23
TOTAL MENSAL			**R$ 55.898,00**
TOTAL PARA 24 MESES			**R$ 1.341.552,00**
Descrição	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
Homem-Hora do serviço de manutenção evolutiva	1827	R$ 86,67	R$ 158.346,09
TOTAL GERAL			**R$ 1.499.898,09**

O Licitante Lotus ICT Empreendimentos S.A. declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 1.499.898,09 (Um Milhão Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante Lotus ICT Empreendimentos S.A. informa que a validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2023.

DocuSigned by:
[redacted]
76B00FA40C6E48C...

Enrico Carvalho

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual (ICTI-IPEA).	Contratada
	Variação da taxa de câmbio	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual (ICTI-IPEA). Possibilidade da Contratada fazer HEDGE.	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço dos insumos, prestadores de serviço e mão de obra	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual (ICTI-IPEA).	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento pela Contratada ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES	Contratada

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A., por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 218/2023, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 218/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 218/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº nº 218/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com

vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº nº 218/2023, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das

cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº nº 218/2023.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____(*identificação – Nome e CPF)*_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 218/2023, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 218/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 218/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 218/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou

confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 218/2023, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2023.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: RODRIGO VILELA DE ANDRADE, 666.***.***-**, assinado em: 04/09/2023
Papel: Testemunha 1

Assinado por: PENGFEI DU, 061.***.***-**, assinado em: 05/09/2023
Papel: Representante Legal da Empresa

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 08/09/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 2

Assinado por: HERILMAR POMPERMAYER FREIRE, 001.***.***-**, assinado em: 08/09/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 14/09/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES